



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 195 del 16/07/2026

OGGETTO: Piano di riordino del demanio cimiteriale comunale. Indirizzo al dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio comunale.

L'anno duemilaventisei, addì sedici, del mese di Luglio alle ore 17:55, si è riunita presso la relativa sede, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Il Sindaco MURONE MARIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Il Sindaco	MURONE MARIO	Si
L'Assessore	CARDAMONE MICHELANGELO	Si
L'Assessore	AMICARELLI DONATELLA	No
L'Assessore	GIAN TURCO GENNARO	Si
L'Assessore	NARDO MARIA	Si
L'Assessore	PARADISO TRANQUILLO	Si
L'Assessore	PIRELLI SALVATORE	Si
L'Assessore	SPINELLI ANNALISA	Si

Presenti n° 7 Assenti n° 1

Partecipa Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Il Sindaco MURONE MARIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- La deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- La deliberazione di C.C. n.36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: " Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028".(deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026);
- La deliberazione di Giunta Comunale n.227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027 Approvazione modifica alla deliberazione di Giunta Comunale n.197 del 6.06.2025;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 31.03.2026 ad oggetto Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2026 in esercizio provvisorio, art.175 comma 5-bis lettera a). Applicazione avanzo";
- La Deliberazione di C.C. n.33 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2026";
- La deliberazione di C.C. n.34 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 e dell'elenco annuale per l'anno 2026";
- La Deliberazione di Giunta Comunale n.149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione".

VISTI:

- Il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
- Il D.Lgs 30/03/2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il vigente Regolamento sui controlli interni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

ACQUISITA agli atti l'istruttoria elaborata dal Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE l'adozione della presente deliberazione

PREMESSO che in materia di servizi cimiteriali, compete al Comune:

- a) di assicurare la sepoltura dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione e la gestione di cimiteri;
- b) rilasciare le autorizzazioni, assicurare spazi pubblici idonei ad accogliere il feretro per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
- c) adottare il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;
- d) esercitare i poteri di rilevamento delle imprese funebri;
- e) esercitare i poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, delle Aziende Sanitarie Provinciali.

ATTESO:

- che questa Amministrazione Comunale, nel tracciare le linee programmatiche della propria agenda politica del quinquennio 2025-2030, ha espressamente previsto specifiche azioni di medio e lungo periodo in materia di servizi cimiteriali, al fine di risolvere la cronica carenza

di luoghi di sepoltura, anche attraverso l'elaborazione di progetti redatti in concerto con la Lamezia Multiservizi S.p.A., società in *house providing* dell'Ente ed affidataria dei servizi cimiteriali;

- che, in particolare, nel medio termine, queste azioni devono essere rivolte, in primo luogo, ad un riordino degli spazi adibiti a loculi all'interno delle aree cimiteriali esistenti ed al reperimento di nuovi luoghi di sepoltura attraverso la riorganizzazione degli spazi attuali;
- che successivamente, nel lungo periodo, potranno prevedersi progetti di vero e proprio ampliamento, con interessamento di nuovi suoli e realizzazione di nuovi servizi di cui necessitano i moderni impianti cimiteriali;

CONSIDERATO:

- che l'Assessorato con delega ai servizi cimiteriali ha da tempo avviato una costante interlocuzione con la dirigenza della Lamezia Multiservizi S.p.A., società alla quale sono affidati i servizi cimiteriali comunali, con l'obiettivo di elevare il livello dei servizi medesimi e trovare una soluzione alla problematica della carenza di loculi in tutti e tre i cimiteri cittadini;
- che la costruzione e la gestione dei cimiteri sono considerate attività di rilevanza pubblica e come tali da assoggettare al regime demaniale di cui all'articolo 824 del codice civile;
- che i cimiteri sono assoggettati al regime dei beni demaniali e costituiscono memoria storica della collettività di riferimento anche al fine di assolvere alla loro funzione, nei riguardi delle comunità locali, secondo i diversi usi funerari;

RITENUTO:

- che la gestione dei servizi cimiteriali deve garantire a tutti i cittadini la libertà di manifestazione del lutto e di scegliere il tipo di sepoltura dei propri defunti, nel rispetto delle volontà eventualmente espresse dal defunto, delle tradizioni e del credo religioso;
- che occorre fornire indirizzi al dirigente competente al fine di pervenire ad una modalità operativa, in accordo con il soggetto gestore del servizio Lamezia Multiservizi S.p.A., e società in *house providing* del Comune, al fine di pervenire ad una proposta di riordino dell'intero demanio cimiteriale;
- che tale proposta dovrà garantire quanto più possibile:
 - a) la razionalizzazione dell'attuale consistenza di luoghi di sepoltura in ossequio alle norme di polizia mortuaria, igienico sanitarie ed urbanistiche;
 - b) un numero cospicuo di nuovi loculi all'interno dei perimetri attuali dei tre cimiteri;
 - c) l'armonizzazione delle attività autorizzatorie, nonché le attività di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti, la regolamentazione delle condizioni e dei requisiti per l'esercizio delle attività mortuarie e funebri, affinché le stesse siano svolte nel rispetto delle finalità e delle garanzie di legge;

PRECISATO:

- che la redazione di un Piano di riordino del demanio cimiteriale comunale dovrà avvenire all'interno dei termini economici dell'attuale gestione del servizio e senza ulteriori costi da imputare sul bilancio comunale;
- che nessun costo per l'elaborazione del Piano ricadrà sul Comune, essendo la redazione tecnica a cura della Lamezia Multiservizi S.p.A.;

DATO ATTO:

- della correttezza dell'impostazione che si sostanzia nella redazione di un Piano di riordino del demanio cimiteriale, in quanto atto programmatico in grado di raggiungere, nel medio termine, l'auspicato obiettivo di aumento del livello del servizio e, nel contempo, di contenimento della spesa;

- che l'esercizio dell'attività funebre deve periodicamente essere sottoposto ad un generale riordino territoriale e che questo corrisponda ad una corretta impostazione di programmazione economica e, nel contempo, di pianificazione territoriale, nel pieno rispetto dell'articolo 41 della Costituzione, per quanto riguarda la libertà d'impresa, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, per il libero mercato, al fine di assicurare le migliori funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza e nel rispetto della normativa nazionale vigente;

RITENUTO pertanto di dover procedere con la presente deliberazione a fornire indirizzi al Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale relativamente agli adempimenti conseguenziali alla decisione di predisporre un complessivo Piano di riordino del demanio cimiteriale del comune di Lamezia Terme, nel rispetto dei principi di trasparenza, rispetto delle procedure di affidamento, contenimento della spesa, massima partecipazione dei cittadini;

RILEVATA la non necessità di prevedere una copertura economica per quanto deciso dal presente atto;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI FORNIRE indirizzo al Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale inteso a ricercare una soluzione sostenibile, attraverso un accordo tecnico con la Lamezia Multiservizi S.p.A. in qualità di società in house providing dell'Ente e di soggetto gestore dei servizi cimiteriali comunali, finalizzata al reperimento di nuovi luoghi di sepoltura attraverso l'elaborazione di un complessivo piano di riordino del demanio cimiteriale dei tre cimiteri presenti nel territorio di Lamezia Terme;

DI PRECISARE che, quale azione da realizzare nel medio termine, il piano di riordino del demanio cimiteriale dovrà essere rivolto a fornire una soluzione alla carenza di luoghi di sepoltura attraverso la riorganizzazione degli spazi attuali ed al riordino degli spazi adibiti a loculi all'interno dei perimetri cimiteriali esistenti;

DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, Ing. Pasqualino Nicotera, per i provvedimenti di competenza;

DI DARE ATTO che la redazione del Piano di riordino del demanio cimiteriale sarà a cura della società che gestisce i servizi cimiteriali e non si prevedono oneri a carico del Comune;

DI DARE ATTO che l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di procedere con gli adempimenti conseguenti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 1918 del 03/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 09/07/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 1918 del 03/07/2026;

Udita la relazione del proponente;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra

e, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
MURONE MARIO

Il Segretario Generale
Avv. PROVENZANO SIMONA